Ý kiến : đồng ý, bổ sung thêm tội làm nhục người khác vì cả nhà xúm nhau dùng vũ lực lột hết quần áo chị Quyên

Câu 7: Kế hoạch xét hỏi:

Hỏi chị Quyên: hỏi về diễn biến sự việc; về hành vi của bà Hiền, bà Như và ông Tuân; hỏi về số tiền bị cưỡng đoạt? Hỏi về việc bị giam? Hỏi về việc bồi thường thiệt hại? Hỏi về yêu cầu của chị Quyên...

Hỏi bà Hiền, bà Như và ông Tuân: hỏi về hành vi của từng người trong diễn biến vụ việc.

Ý kiến : đồng ý

Câu 8: Xử lý:

- Đề nghị HDXX giữ vai trò điều hành phiên tòa, khuyến cáo đại diện VKS không được cắt ngang quá trình xét hỏi của HĐXX;

- Hỏi rõ thêm những tình tiết chưa được làm sáng tỏ liên quan đến những hành vi nói trên.

Ý kiến : đồng ý, HDXX cần làm rõ để có thể bổ sung thêm tội danh làm nhục người khác

Câu 9: Viết bài bảo vệ: buộc tội + BTTH

Câu 10. Viết đơn kháng cáo. Đề nghị tổng hợp hình phạt 2 bản án thành 6 năm tù đối với bà Hiền.

Ý kiến : đồng ý

BÀI GIẢI ĐỀ HÌNH SỰ LSHS/TN-31/240 -> LSHS/TN-40/240

(Đây chỉ là những ý chính mang tính tham khảo vì vậy có gì chưa đúng, chưa đầy đủ mong mọi người bỏ qua cho)

ĐỀ 31 :

LSHS/TN-31/240

Sáng ngày 30/8/2005, Trần Ngọc Nghiên sinh năm 1985, đi uống rượu với hàng xóm là anh Nguyễn Văn Hùng. Lúc 10 giờ cùng ngày, anh Hùng chở Nghiên đi mua bình ắc quy, sau đó, hai người uống thêm 1 lit rượu. Khoảng 14 giờ, Nghiên đi xe đạp từ nhà anh Hùng về nhà mình. Khi xe đến cầu Xuân Phước, huyện Q, tỉnh S gần đồn biên phòng T03, Nghiên nhìn thấy cháu Nguyễn Thị A, người cùng xã, sinh năm 1991 đi xe đạp phía trước cùng chiều liền nảy sinh ý định đồi bại. Nghiên theo cháu A đến khu vực núi Dàng là nơi ít người đi lại rồi đạp xe vọt lên, dựng xe ven đường, chạy bộ đuổi túm được cháu A. Nghiên dùng tay phải kẹp cổ, tay trái dắt xe đạp của cháu A lôi sâu vào trong rừng cách đường mòn về bên trái khoảng 20 m thì vứt xe vào bụi cây. Sau đó, Nghiên vật cháu A xuống đất, dùng hai tay bóp cổ, đè lên cháu A để lột quần áo nhưng cháu A chống cự quyết liệt, dùng tay cào cấu vào người A gây nhiều thương tích. Nghe thấy có tiếng xe máy chạy qua, A kêu cứu nên Nghiên nhặt một cục đá ong đập mạnh vào vùng mặt làm A vỡ xương hốc mắt phải, bất tỉnh. Lúc này Nghiên cởi quần áo của mình và quần áo của A thực hiện hành vi giao cấu. Khi Nghiên giao